

## 감사결과 처분요구서

|         |                           |        |               |
|---------|---------------------------|--------|---------------|
| 처분요구 번호 | 2016-126                  | 처분요구일자 | 2016. 12. 29. |
| 처 분 종 류 | 경징계(감봉1월), 경고, 개선         |        |               |
| 관 계 부 서 | ●●●●처, ○○○○처(○○팀)         |        |               |
| 제 목     | 유지보수물품 통합구매 검수 및 지체상금 부적정 |        |               |

### 지 적 내 용

○○○○처(○○팀)은 수요부서(각 아웃소싱 감독부서)가 소요제기하는 유지 보수자재를 모아 통합 발주하여 구매하는 유지보수물품 통합구매 업무를 수행하고 있다. 유지보수물품 통합구매에 있어 수요부서는 필요물품의 소요제기, 납품시 검수 및 검사를 담당하고 ○○○○처는 소요제기된 물품의 통합 발주 구매, 지체상금의 산정 및 부과 등 발주, 계약행정 업무를 담당한다.

### 1. ‘2014년 인천공항 2분기 및 3분기 자재(부품) 구매’계약 관련

#### 가. 구매계약 지체상금 부과

○○○○처(당시 ■■■처)(이하 ‘■■■부서’)는 ‘14.08.28. (주)●●●●●●●●●●와 ‘2014년 인천공항 2분기 및 3분기 자재(부품) 구매’ 계약을 체결하였고 계약의 내용은 아래와 같다.

【표1】 2014년 2분기 및 3분기 자재(부품) 구매계약 내용

| 계약금액           | 계약기간                | 품목수     | 납품조건           |
|----------------|---------------------|---------|----------------|
| 1,636,278,104원 | ‘14.08.29-’14.10.27 | 1,778품목 | 3회 범위내 분할납품 허용 |

동 계약은 ‘14.11.03. 제1회 기성검사, ‘14.12.01. 제2회 기성검사, ‘14.12.31 준공검사를 거쳐 계약이 종료되었고, 당초 납품기한을 지나 납품한 품목에 대하여는 지체상금을 부과하였으며 그 내역은 아래와 같다.

【표2】 2014년 2분기 및 3분기 자재(부품) 구매계약 지체상금 부과내역

| 구 분   | 품목 수  | 납품금액           | 지체상금        | 지급액            | 납품이행율 |
|-------|-------|----------------|-------------|----------------|-------|
| 1회 기성 | 991   | 638,753,356원   | 없음          | 638,753,356원   | 39%   |
| 2회 기성 | 446   | 454,211,087원   | 없음          | 454,211,087원   | 27.8% |
| 준공    | 341   | 543,313,661원   | 51,343,140원 | 491,970,521원   | 33.2% |
| 합 계   | 1,778 | 1,636,278,104원 | 51,343,140원 | 1,636,278,104원 | 100%  |

동 계약의 납품기한은 `14.10.27까지인데, 1회 기성검사조서에 첨부된 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’에는 일부 물품이 납기 이후인 `14.10.30에 납품완료된 것으로 표시되어 있고, 2회 기성검사조서에 첨부된 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’에도 일부 물품이 납기 이후인 `14.11.10에 납품완료된 것으로 표기되어 있다. 한편, 2회 기성의 경우 계약상대자는 기성검사를 납기 이후인 `14.10.28에 공사에 접수하였다.

계약예규 물품구매(제조)계약일반조건 제12조(납품) 및 제24조(지체상금)에 의하면 계약상대자는 납품기일까지 검사에 필요한 서류(기성검사원, 준공검사원) 등을 포함하여 물품을 납품하여야 하고, 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날(검사기간이 14일을 초과한 경우에는 14일분만 부과)까지의 기간을 지체일수로 산정하여야 한다.

그러나, 〳〳부서 담당자(AAA)는 수요부서에서 통보한 납품완료일이 일부 납기를 지난 것으로 표기되어 있고, 2회 기성의 경우 계약상대자인 (주)〳〳〳〳〳〳가 제출한 기성검사원이 납기를 지나 접수되었음에도 불구하고 지체상금을 부과하지 않았다.

#### 나. 지체상금 산정 소홀

이에 대하여 담당자는 수요부서에서 통보한 납품완료일은 검사완료일을 잘못 기재한 것이어서 서류상 납기를 지난 후에 납품된 것으로 보일 뿐, 물품은 납기 내에 납품되었다고 주장한다. 그리고, 2회 기성검사원의 경우에도 계약

상대자가 납품기한인 `14.10.27 납품을 마치고 기성검사원을 접수하기 위해 문서접수실에 도착하였으나 문서접수실 업무가 종료되어 부득이 익일인 `14.10.28에 접수하였을 뿐이라고 주장한다.

그러나, 동 계약 외에 다른 통합구매 계약의 경우 납품 당일 검수한 사례가 많고(유지보수물품 특성상 별도의 검사절차가 필요치 않으므로 당일 검수로 충분), ‘물품 검수 및 수령증’에 수요부서별, 물품별로 납품완료일이 다르게 표기되었다는 점으로 보면, 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’에 표기된 납품 완료일은 검사완료일을 잘못 기재한 것이라 보기 어렵다.

또한, 계약예규 물품구매(제조)계약일반조건 제12조(납품) 및 제24조(지체상금)에 의하면 계약상대자는 납품기일까지 검사에 필요한 서류(기성검사원)를 포함하여 물품을 납품하도록 규정되어 있고, 검사에 필요한 서류가 납품기한 내에 접수되지 않은 경우에는 지체상금 부과대상으로 보아야 하는데 지체상금을 부과하지 않은 사유에 대하여는 명확한 근거를 제시하지 않았다.

아울러, 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’에 납품완료일이 표기되지 않았다면 실제 납품일을 알 수 없으므로 계약담당자가 지체상금을 산정할 수 없다는 점으로 보아도 수요부서에서 ‘물품 검수 및 수령증’을 잘못 작성하였다는 담당자의 주장은 받아들이기 어렵다. (이에 대해 담당자는 각 수요부서에 유선, 메일 등으로 지체여부를 확인하여 지체상금을 산정하였다고 하면서도 이를 증명할 자료는 없다고 하였다)

한편, 동 계약은 계약목적물인 물품에 대해 제조사가 정품임을 보증하는 정품보증서(제조사의 공문 형태)를 물품 납품 시 제출하여야 하는데, 2회 기성검사원의 경우 첨부된 제조사 정품보증문서의 시행일이 `14.10.28일자로 표시되어 있다.

【표3】 2회 기성검사원에 첨부된 정품보증문서 시행일

| 문서제목                                  | 회사명    | 시행일        |
|---------------------------------------|--------|------------|
| 인천공항 2,3분기 Maintenance material 정품 확인 | A(주)   | ` 14.10.28 |
| 납품 물품 정품 보증건                          | B(주)   | ` 14.10.28 |
| 리탈 SK 3283.100 관련                     | 주식회사 C | ` 14.10.28 |
| INVERTER 정품 확인                        | D(주)   | ` 14.10.28 |
| 수신 : (주)●●●●●●●●●●                    | (유)F   | ` 14.10.28 |
| AC/DC Converter 정품 확인                 | (주)G   | ` 14.10.28 |
| 순정부품 공급 확인서                           | H(주)   | ` 14.10.28 |
| 다채널밸브 스테이터, 로터 및 COD,TP 제조시약 정품확인     | 주식회사 I | ` 14.10.28 |

담당자의 주장대로 계약상대자가 `14.10.27 기성검사원을 제출하려고 하였다면, 첨부 문서의 시행일이 그보다 미래 시점인 `14.10.28일자로 표시될 하등의 이유가 없다고 할 것이다.

따라서, 이는 계약상대자가 정품보증서를 납품기한인 `14.10.27까지 확보하지 못하였고, 정품보증서를 확보한 `14.10.28에서야 기성검사원을 뒤늦게 접수하였다고 보는 것이 합리적일 것이다. (이에 대해 담당자는 2회 기성검사원에 첨부된 정품보증서의 시행일이 `14.10.28일자로 된 사유는 알 수 없다고 하면서 본인은 극구 `14.10.27에 기성검사원을 수령하였다고 주장한다)

통합구매에 있어 ☒☒부서에서는 납품기한 내에 납품이 이루어졌는지를 확인하여 지체상금 부과여부를 결정하고, 납품기한 후에 납품되었다면 정확한 지체일수를 산정하여 지체상금액을 산정하기 위한 목적으로 수요부서로부터 ‘물품 검수 및 수령증’을 통보 받는 것이라 할 수 있다.

그런데, 담당자의 주장대로라면 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’에는 실제 납품일자를 확인할 수 있는 근거가 없고, 오로지 담당자가 전화나 메일을 통해 수요부서에 지체여부 및 실제 납품일을 확인하여 지체상금을 부과하였다는

것인데, 이는 수요부서와 계약상대자간의 유착에 의해 실제 납품일을 거짓으로 통보하거나 ㉡부서 담당자가 임의로 지체상금 부과여부를 결정하고 지체상금액을 부당하게 감면하더라도 사후에 이를 확인할 수 있는 근거가 없다는 점에서 매우 부적절하게 업무를 처리한 것이라 할 수 있다.

## 2. ‘2015년 1분기 기계시설 유지관리용품 구매’계약 관련

### 가. 구매계약 지체상금 부과 소홀

㉡부서는 `15.04.10 ㉠㉠㉠㉠(주)와 `2015년 1분기 기계시설 유지관리용품 구매’ 계약을 체결하였고 그 내용은 아래와 같다.

【표4】 2015년 1분기 기계시설 유지관리용품 구매 계약 내용

| 계약금액           | 계약기간                | 품목수     | 납품조건                           |
|----------------|---------------------|---------|--------------------------------|
| 2,287,120,000원 | `15.04.10-`15.07.09 | 2,370품목 | 납기 30, 60, 90일로 분류<br>납기별 일괄납품 |

동 계약의 경우 납기 30일 대상물품(1회 기성)의 납품기한은 `15.05.10이나 수요부서가 ㉡부서에 회신한 ‘물품 검수 및 수령증’에는 일부 물품의 납품완료일이 `15.05.21로 표기되어 있는 등 납기 이후에 납품되었음이 나타나고 있으며, 계약상대자인 ㉠㉠㉠㉠(주)가 제출한 기성검사원도 납기 이후인 `15.05.29 일자로 접수되었다.

한편, 동 계약은 납기를 3가지(30일, 60일, 90일)로 분할하여 납품할 수 있도록 조건을 부과하였을뿐, 각 납기별로 물품을 일괄납품하여야 한다고 계약조건을 설정하였으므로 납기별 물품 중 하나라도 지체된 것이 있다면 해당 납기에 납품하여야 하는 물품 전체에 대하여 지체상금을 부과하여야 한다.

그러나, 담당자는 동 계약 1회 기성에 대하여 지체상금을 일부에 대해서만 부과하였는데, 이에 대한 명확한 설명이나 증빙자료를 제출하지 못하고 있다.

【표5】 2015년 1분기 기게시설 유지관리용품 구매계약 지체상금 부과내역

| 구 분   | 품목 수  | 납품금액           | 지체상금       | 지급액            | 지체품목수 |
|-------|-------|----------------|------------|----------------|-------|
| 1회 기성 | 2,285 | 1,552,364,638원 | 1,064,706원 | 1,551,299,932원 | 23    |

\* 수요부서가 회신한 ‘물품 검수 및 수령증’에 표시된 지체품목 수 보다 적은 수의 품목에 대하여만 지체상금 부과

동 계약의 경우 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’ 상에 표시된 납품완료일에 따라 지체상금을 산정하지 않았고, 기성검사원이 납기 후에 접수된 것이 명백한데도 전체 기성금액에 대해 지체상금을 부과하지 않아 업무를 소홀히 처리하였다.

이에 대하여 담당자는 수요부서의 ‘물품 검수 및 수령증’은 납품완료일을 잘못 기재한 것이라는 주장을 되풀이 하였고, 기성검사원에 대하여는 납품 시 기성검사원을 납기 내에 제출하여야 한다는 사실을 몰랐고, 계약상대자에게는 자신이 지체된 물품을 모두 납품한 후에 기성검사원을 제출하라고 요청하여 계약상대자가 이를 따랐을 뿐 지체상금은 물품의 실제 납품일을 기준으로 정확히 계산되었다고 주장한다.

그러나, `11. 3월부터 통합구매 업무를 오랜 기간 담당하였던 담당자가 기성검사원 제출시기를 몰랐다는 것은 설득력이 없고, 지체상금 산정 근거 및 기준에 대한 설명이나 증빙을 제시하지 못한다는 점에서 담당자의 주장은 신뢰할 수 없다.

#### 나. 계약목적물 납품기한 임의 수정

동 계약은 ☐☐부서가 각 수요부서로부터 구매대상 물품과 납품기한을 받아 통합하여 발주하는 방식으로 계약체결되었다. 그런데, 동 계약의 납품기한을 보면 수요부서가 송부한 물품의 납품기한과는 아래와 같은 차이가 있다.

【표6】 납품기한 임의 조정 내역

| 구 분     | 납기 30일   | 납기 60일   | 납기 90일  | 합계      |
|---------|----------|----------|---------|---------|
| 수요부서 요구 | 1,467품목  | 820품목    | 83품목    | 2,370품목 |
| ☒☒부서 발주 | 2,061품목  | 251품목    | 58품목    | 2,370품목 |
| 비 고     | 594품목 조정 | 569품목 조정 | 25품목 조정 |         |

☒☒부서에서는 당초 수요부서가 요구한 납기 60일 품목 중 569품목 및 납기 90일 품목 중 25품목을 납기 30일로 변경하였는데, 담당자가 기안한 ‘구매 시행계획 및 시행결의’(○○○○처-0000 `15.03.05)에는 납기를 변경한 사실이나 그 사유에 대한 언급이 없다.

계약상대자인 ○●○●○●(주)는 계약체결 후 납품대상 품목 중 30개 품목에 대하여 납기 절대부족, 단종 사유로 납품이 불가하다는 내용의 문서(`15.05.04)를 공사에 제출하였고, 담당자는 수요부서에 의견을 조회하여 INVERTER MAIN BD 등 4개 품목은 단종되어 계약변경으로 납품대상에서 제외하는 것으로 방침을 받았다.(○○○○처-7376 `15.05.16)

○●○●○●(주)는 16개 품목에 대해서 생산일정상 납기 내 납품이 불가하므로 납기연장 검토를 요청하였는데, 이 중 13개 품목은 당초 수요부서가 정한 납기가 60일 또는 90일 이었으나 ☒☒부서에서 30일로 임의조정 한 품목에 해당한다.

이후 수요부서는 납기연장이 가능하다는 의견을 회신하거나(○○○○처-0000 `15.05.11), 당초 수요부서가 요청한 납기와 상이하다는 의견을 제시하였다.(○○○○○○○○처-2803 `15.05.08)

그러나, 담당자는 수요부서의 의견을 무시하고 납기연장을 허락하지 않았고, 결국 ○●○●○●(주)는 일부 품목을 납기 내에 납품하지 못하여 지체상금(1,064,760원)을 부과 받은 사실이 있다.

이에 대하여 담당자는 수요부서에서 받은 물품목록을 정리하는 과정에서 본인의 엑셀 사용능력이 부족하여 오류가 발생하였고 해당 사실을 인지하지 못하였다고 진술하였다.

그러나, 당초 수요부서에서 요구한 납품기한을 임의로 변경하여 수요부서의 유지보수자재 수급일정에 부정적 영향을 끼치고, 중소기업체인 계약상대자(통합구매의 경우 중소기업 제한입찰)에게 부당한 부담을 줄 우려가 있다는 점에서 부적정한 업무처리에 해당하며, 사무용 전산프로그램 사용능력이 부족하다는 것은 책임을 면할만한 사유가 되지 못한다.

아울러, 동 계약도 납기별 일괄납품 조건이므로 일부 물품이 지체되었다면 전체 물품에 대하여 지체상금을 부과하여야 하는데 담당자는 지체된 물품에 대하여만 지체상금을 부과하였고, 이에 대한 근거를 제시하지 못하였다.

## 조치할 사항

- ① 사장(●●●●처장)은 유지보수물품 통합구매 업무를 부적정하게 처리하여 인사규정 제36조 성실의 의무를 위반하고 공사의 계약질서를 문란하게 한 관련자를 문책하시기 바랍니다.(감봉1월, 경고)
- ② 사장(○○○○처장)은 앞으로 유지관리물품 통합구매 시 수요부서가 작성하는 ‘물품 검수 및 수령증’에 실제 납품일자를 명시하도록 업무절차를 개선하여 지체상금 부과여부 및 산정기준을 명확히 하시기 바랍니다.(개선)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략